取的刑事强制措施包括哪些？（　　）

A.限制活动范围

B.刑事拘留

C.逮捕

D.拘留审查

20.Tom 是美国人，居住在加拿大，在德国出生，2021 年 4 月 18 日从英国伦敦乘国际航班入境中国。因非法就业被中国公安机关遣送出境，Tom 可以被遣送至下列哪些国家？（　　）

A.美国

B.加拿大

C.英国

D.德国

三、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

只判断正确与否，正确的打"√"，错误的打"×"。

21.在提供伪造、变造的出入境证件罪中，行为人的提供行为可以是有偿的，也可以是无偿的。

22.在办理涉外案件过程中，当国际条约与我国法律有不同规定时，应当适用我国法律的规定。

23.为慎重起见，外国人死亡的尸体需要进行解剖，必须要有死者亲属或者所属国家驻华使领馆官员在《解剖尸体通知书》上签名或盖章。

24.被遣送出境的外国人，自被遣送出境之日起五年内不准入境中国。

25.根据有关法律规定，对涉嫌非法就业嫌疑怀孕的外国人，经县级以上公安机关的负责人批准，可以拘留审查。

26.根据《公安机关办理行政案件程序规定》，外国违法行为人通晓我国语言文字不需要翻译的，应当由本人出具书面声明。

27.外国人违反《中华人民共和国出境入境管理法》的规定，情节严重，尚不构成犯罪的，由县级以上公安机关处以驱逐出境。

28.外国人在被行政拘留、拘留审查或者其他限制人身自由以及限制活动范围期间，拒绝其所属国家驻华外交、领事官员探视的，公安机关可以不予安排，但应当由其本人出具书面声明。

29.行为人组织他人偷越（国）境过程中，又对被组织者有杀害、伤害犯罪行为的，应当以组织他人偷越国（边）境罪与故意杀人罪或故意伤害罪数罪并罚。

30.从公安机关管辖的角度划分，违反外国记者管理的案件归公安机关专属管辖。

四、简答题（每小题 4 分，共 20 分）

31.简述涉外案件办理的特征。

32.简述保护外国人合法权益原则的含义。

33.外国人在华被羁押期间，哪些人可以要求探视？

34.根据有关规定，外国人的尸体运送出境必须具备哪些证明？

35.简述涉外行政案件处置中简易程序的适用条件。

五、案例分析题（每小题 10 分，共 30 分）

36.2021 年 6 月 14 日 20 时许，M 国犯罪嫌疑人 David Shark 携带折叠刀、衣物等，到达宁波市通途路南侧清水桥路口公交车站附近人行道与受害人陈某某（中国籍）见面交谈。2021 年 6 月 14 日 21 时 48 分许，David Shark 用随身携带的折叠刀捅刺、切割陈某某颈部数刀，陈某某失去反抗能力后，又继续戳刺陈某某面部数刀，导致陈某某大出血当场死亡。

问题：

（1）该案件属于何种性质的案件？中国司法机关对该起杀人案拥有管辖权的依据是什么？（2 分）

（2）公安机关依法对 David Shark 执行逮捕后，应该履行哪些内部与外部程序？（5 分）

（3）如果 David Shark 要求聘请律师，哪些人有权为其聘请律师？（3 分）

37.2022 年 4 月 18 日 14 时 15 分，H 国人李某某来到 C 市开发区派出所报案称自己在服务区丢失了包，里面内有人民币现金 2 万余元、护照及其衣物等物品。

问题：

（1）对 H 国人李某某护照报失，公安机关该如何处置？（5 分）

（2）对找回的丢失财物，公安机关该如何归还？（5 分）

38.北京市朝阳公安分局华乐派出所接群众报警称，有两名外国人在某酒店大堂斗殴，当两名民警赶到事发酒店时，发现外国人甲受伤倒地，头部流血不止。另一名外国人乙挥舞着一把水果刀。民警遂将受伤外国人甲送到医院救治，经鉴定，被害人甲的损伤程度构成重伤二级。经查证，打人的外国人乙系 A 国驻北京大使馆的一等秘书。

问题：

（1）涉案当事人乙享有哪些外交特权与豁免权？（4 分）

（2）简要说明办案公安机关及外交部门对外国籍犯罪嫌疑人乙该如何处置。（6 分）

六、材料分析题（每小题 10 分，共 10 分）

39.阅读材料，回答下面问题。

2021 年 8 月 13 日上午 11:25 分，常州市武进区公安分局出入境管理大队民警在对辖区内的教育机构进行检查时，发现魅力宝贝外语培训学校聘请了一名外国留学生担任英语教师三个多月，双方签订了聘用合同，每节课 500 元，每周 8 节课。

经现场盘问和检查证件,民警发现:违法嫌疑人琳达·怀特（Linda White），女，2001 年 2 月 18 日生，持 Y 国普通护照，号码为 205751719，常州某高校留学生，现住常州市武进区丹东路 166 号世纪花园 12 栋 1402 室。2020 年 9 月 15 日，琳达·怀特（Linda White）持 X1 签证来常州，签证号码为 07835526，其外国人居留许可有效期至 2021 年 9 月 25 日。至 2021 年 8 月 13 日被查获时，琳达·怀特（Linda White）已非法获利 13000 余元。民警随后口头传唤琳达·怀特（Linda White）于 8 月 13 日下午 2:00 到武进区公安分局出入境管理大队接受进一步调查。

《中华人民共和国出境入境管理法》第 43 条规定：“外国人有下列行为之一的，

属于非法就业：（一）未按照规定取得工作许可和工作类居留证件在中国境内工作的；（二）超出工作许可限定范围在中国境内工作的；（三）外国留学生违反勤工助学管理规定，超出规定的岗位范围或者时限在中国境内工作的。”

《中华人民共和国出境入境管理法》第 80 条第 1 款规定：“外国人非法就业的，处 5000 元以上 20000 元以下罚款；情节严重的，处 5 日以上 15 日以下拘留，并处 5000 元以上 20000 元以下罚款。”

问题：

结合材料，对 Y 国籍违法嫌疑人琳达·怀特（Linda White）第一次询问制作询问笔录。（10 分）

江苏警官学院 2021-2022 学年 第二学期
2020 级涉外警务专业
《涉外案件办理》试卷（A 卷）试题答案及评分标准

一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

请将正确答案的字母标号写在相应题号下方的空格内。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	C	C	B	B	D	C	A	D

二、多项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

请将正确答案的字母标号写在相应题号下方的空格内。

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACD	ABC	ABCD	ABCD	AC	BD	AB	AD	BC	ABCD

三、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

只判断正确与否，正确的打"√"，错误的打"×"。请将答案标号写在相应题号下方的空格内。

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
√	×	×	×	×	√	×	√	√	×

四、简答题（每小题 4 分，共 20 分）

31.答：法律依据的多元性；案件管辖的交叉性；管理职能的多样性；案件办理程序的特殊性；制裁措施的复合性；刑罚适用的灵活性；构成因素的涉外性；违法主体的复杂性。答对一个要点得一分，任答对 4 个及以上要点得 4 分。（4 分）

32.答：外国人的合法权益受我国法律的保护；（2 分）在中国境内的外国人有遵守我国法律的义务。（2 分）。

33.答：直系亲属、监护人(1 分)；在押人所属国驻华使领馆官员(1 分)；律师或其他辩护人(1 分)；其他被准许的人员（1 分）。

34.答：死亡证明书或者死亡鉴定书(1 分)；防腐证明书(1 分)；尸体检疫证明书（1 分)；尸体、棺柩出境许可证明书（1 分）。

35.答：执法主体必须具有法律授权（1 分）；案情简单，情节轻微，因果关系明确（1 分）；被处罚人承认违法事实，没有异议（1 分）；符合法定处罚种类和幅度（1 分）。

五、案例分析题（每小题 10 分，共 30 分）

36.答：（1）涉外刑事案件；属地管辖原则。（2 分）

（2）公安机关对 David Shark 执行逮捕后，在四十八小时以内层报公安部；同时通报同级政府的外事办公室,外事办公室在接到通报后立即层报外交部；浙江省公安厅将甲的外文姓名、性别、入境时间、护照或证件号码、案件发生的时间、地点及有关情况，犯罪的主要事实，已采取的法律措施及法律依据，通知 M 国驻华使领馆。（5

分）

（3）外国犯罪嫌疑人、被告人、他的法定代理人、近亲属、M 国使领馆的馆长。(3 分)

37.答：（1）开发区派出所受理报失后，应采取相关措施进行查找，并为其出具报案证明（回执），并告之其到市公安局出入境管理部门办理相关手续；(2 分)当事人李某某凭报案证明至市公安局出入境管理部门后，出入境管理部门核查当事人李某某身份，进行询问，并作进一步调查工作，情况属实的，由受理民警填写呈批表报领导审批后，为其出具护照报失证明，告知陈某某到 H 国驻华使领馆办理新的护照后，到出入境管理部门办理新的签证。(3 分)

(2)找回外国人丢失物品后，要及时归还失主，具体归还途径：

① 李某某仍在报失地的，应立即通知本人前来领取；如李某某已离开报失地，到我国其他地区的，可通过接待单位或当地公安机关通知本人，商定归还办法。(2 分)

② 如果李某某已离开我国，可将找回的财物交 H 国驻华使、领馆，由其华使、领馆交还本人。(2 分)

③ 如果李某某在丢失地委托了代领人，公安机关可以将找回的财物交给该代领人。(1 分)

38.答：（1）人身不受侵犯、寓所和财产不可侵犯、管辖豁免、免纳关税和捐税、免受查验。(4 分)

（2）现场民警制止犯罪嫌疑人乙的违法行为；办案公安机关在查清乙犯罪事实的基础上，提出处理意见，层报公安部。（2 分）公安部商请外交部通过外交途径办理，对故意致人重伤这样情节严重的违法行为，外交部可以向乙所属国驻华使馆发出抗议照会，提出严正警告并表示强烈不满，要求派遣国将乙在指定时间内召回国内。(3 分)外交部还可以宣布乙为不受欢迎的人，将其驱逐出境。（1 分）

六、材料分析题（每小题 10 分，共 10 分）

39.答：本题目的测试学生询问外国籍违法嫌疑人一般规则的掌握情况。询问外国籍违法嫌疑人应该包括如下内容与规则：

第一，亮明身份；

第二，告知违法嫌疑人诉讼权利与义务；

第三，了解违法嫌疑人的基本信息，如英文姓名、国籍、出生日期、来华时间、入境口岸、入境时持证件种类和证件号码、入境所持签证种类、来华目的等；

第四，充分听取违法嫌疑人供述和辩解；

第五，询问的结束。

评分标准：

1．9-10 分：语言通顺，信息全面，方法得当，符合规则；

2．7-8 分：语言通顺，信息较全面，方法较得当，符合规则；

3．5-6 分：语言较通顺，涉及到一部分信息，能使用一定的方法，与规则有出入；

4.5 分以下：语言不太通顺，论证无力，信息量较少，形式不规范；

5．格式不规范，酌情扣分。